

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4280/2536

นาย อภิสิทธิ์ ลีลาเศรษฐกุล
นาย เชิด ศักดิ์ ปฏิบัติ ชอบ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900

ป.วิ.พ. มาตรา 104

พยานหลักฐานใดที่เกี่ยวพันกับประเด็นในคดี ศาลย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามลำดับประเด็นแห่งคดี แต่เมื่อผลคำวินิจฉัยฟังเป็นยุติโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้น หรือการวินิจฉัยถึงพยานหลักฐานเหล่านั้นต่อไปได้ การที่ศาลได้วินิจฉัยผลแห่งคดีว่า การซื้อขายของจำเลยเป็นโมฆียะ และจำเลยบอกล้างแล้ว เชิดพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้ต่อกันเช่นนี้ จึงหาจำเป็นต้องพิจารณาว่ามีข้อตกลงว่าหากเป็นของปลอมจะต้องคืนของหรือไม่อีก

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คจำนวน 43,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คตามฟ้องเพื่อชำระหนี้ในการซื้อขาย และสร้อยข้อมือทองคำเค หน้าเงินฝังเพชรจากโจทก์ แต่การชื้อขายนั้นโจทก์หลอกลวงว่านาฬิกาเป็นของแท้ ซึ่งเมื่อจำเลยตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าเป็นของปลอม การชื้อขายเป็นโมฆียะจำเลยบอกล้างนิติกรรมแก่โจทก์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 43,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานใดที่เกี่ยวพันกับประเด็นในคดีศาลย่อมมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามลำดับประเด็นแห่งคดีแต่เมื่อผลคำวินิจฉัยฟังเป็นยุติ โดยไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้น หรือการวินิจฉัยถึงพยานหลักฐานนั้นไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงแล้ว ศาลก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานเหล่านั้นต่อไปได้ สำหรับคดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยผลแห่งคดีว่าเมื่อการแสดงเจตนาซื้อนาฬิกาของจำเลยเป็นโมฆียะ และจำเลยบอกล้างแล้ว เชื่อกันจึงไม่มีมูลหนี้ต่อกันหาจำต้องพิจารณาว่า มีข้อตกลงว่าหากเป็นของปลอมจะต้องคืนของหรือไม่ดังนี้ การที่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยถึงพยานหลักฐานตามที่โจทก์ฎีกาก็เป็นการชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ